

1500111-56.2021.8.26.0168

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... CRIMINAL - FURTO SIMPLES E Tráfico ilícito de DROGAS (desclassificado para art. 28 da Lei de Drogas) - Recurso da Justiça Pública - Pretendido o afastamento da desclassificação e a condenação por violação ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fixação do regime inicial fechado - Admissibilidade - Policiais ouvidos relataram ser o réu pessoa conhecida dos meios policiais pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

1ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena-SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500111-56.2021.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500111-56.2021.8.26.0168

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2016926/2021 - 01º D.P. DRACENA, 10756630 - 01º D.P. DRACENA, 2/21/622 - 01º D.P. DRACENA, 2016926 - 01º D.P. DRACENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO RICARDO DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra TIAGO RICARDO DOS SANTOS, vulgo "Tiaguinho" e FÁBIO JÚNIOR MOREIRA DE ASSIS, vulgo "Pescoço", qualificados nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 01 de janeiro de 2021, por volta das 03h57min, na Avenida José Bonifácio, 1265, nesta cidade e Comarca, os acusados, agindo em concurso e com identidade de propósitos, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Honda CG 125 Titan ES, placa HRX 6409- Dracena/SP, pertencente a Rodrigo Santiago da Silva.

Recebida a denúncia em 28 de setembro de 2021 (fls. 187/188).

O Ministério Público apresentou proposta de acordo de não persecução penal (fls. 168/170), a qual foi aceita pelo acusado FÁBIO JÚNIOR MOREIRA DE ASSIS (fls.

225/227 e 236).

Verificou-se que após a concessão do benefício, o acusado descumpriu as condições impostas, sendo a benesse revogada (fls. 323).

Citado (fls. 233), o acusado FÁBIO JÚNIOR MOREIRA DE ASSIS apresentou defesa prévia (fls. 225/227 e 331).

Citado (fls. 297), o acusado TIAGO RICARDO DOS SANTOS apresentou defesa prévia (fls. 322).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 335/337).

Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes e os réus foram interrogados.

O Ministério Público apresentou em memoriais o pedido de procedência da ação. A Defesa, por sua vez, rogou pela absolvição dos réus.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade dos delitos restou comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 03/04 e 05/06), relatórios de investigação (fls. 07/25 e 90), auto de reconhecimento (fls. 29), auto de exibição e apreensão (fls. 34), auto de avaliação (fls. 68), laudo pericial (fls. 102/107), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é incontestada e recai sobre os acusados.

A vítima declarou que é proprietário da motocicleta Honda CG 125 Titan ES, cor vermelha, ano/modelo 2000, de placa HRX6409, registrada em nome de Pablo Rafael Lorencon. Disse que na noite anterior aos fatos, por volta de 23h00min, foi até a casa de seu amigo João Ricardo comemorar as festividades de final de ano. Informa que deixou sua motocicleta estacionada defronte à casa de João Ricardo, devidamente trancada, mantendo consigo as chaves, capacete e documentos. Ao retornar por volta de 04h00min, constatou que furtaram a motocicleta. Esclarece que João Ricardo é proprietário da Sorveteria Espumoni, no mesmo local de sua residência, onde tem câmeras de vigilância. Ao checarem inicialmente as imagens, constataram que a motocicleta do declarante foi furtada por dois indivíduos que se aproximaram a pé e, enquanto um mantinha vigilância próximo à esquina, o outro subtraiu a motocicleta. Pelas imagens percebeu que um deles vestia calça de cor branca e camisa branca, sendo tal indivíduo de cor morena. O declarante manteve contato com a Polícia Militar por telefone e informou os dados da motocicleta furtada. Afirma que a motocicleta furtada não é segurada. Aduz que foi até o jardim Brasilândia com o vídeo e mostrou para moradores, os quais indicaram que a pessoa que furtara se tratava de um indivíduo chamado Tiago, vulgo "Tiaguinho". Assim, se encontrou o acusado Tiago numa praça e ele confessou que havia furtado a motocicleta. Por fim, disse que recebeu uma ligação dos policiais militares informando que haviam encontrado sua motocicleta (fls. 26 e 27).

O policial militar JOSÉ ANTONIO DOBRE CORREIA DA ROCHA relatou que exercia suas funções em patrulhamento ostensivo, juntamente com seu companheiro de farda. Ao passar pela Rua Duque de Caxias, 984, encontraram uma motocicleta do tipo Honda/CG 125 Titan, de placas HRX-6409, a qual havia sido furtada durante a madrugada (fls. 28).

A testemunha NATIELI SOUZA AMARO disse nada saber a respeito dos fatos. Abonou a conduta do réu Fabio Moreira.

Na fase administrativa o acusado TIAGO RICARDO DOS SANTOS confessou a prática do delito. Alegou que na data dos fatos, juntamente com o réu Fábio, vulgo "Pesçoço", passaram pela Avenida José Bonifácio, nas proximidades da Prefeitura Municipal, quando avistaram uma motocicleta estacionada e decidiram furtá-la. Aduz que o acusado "Pesçoço" ficou observando o movimento enquanto o declarante pegou a motocicleta, que estava destravada, e "deu banguela". Um pouco mais adiante, em um lugar mais calmo, após várias tentativas de ligação direta sem sucesso, acabaram por abandonar a motocicleta. Alegou que não se recorda onde deixaram a motocicleta, pois estava muito bêbado. Disse que a intenção ao furtar a motocicleta era apenas

“dar umas voltas”. Afirmar que ambos tentaram fazer ligação direta, mas não conseguiram. Reconheceu no perfil das redes sociais do acusado FABIO JUNIOR MOREIRA DE ASSIS como sendo a pessoa que o auxiliou na prática do delito (fls. 73). Interrogado em Juízo, confirmou os fatos.

O acusado FÁBIO JÚNIOR MOREIRA DE ASSIS não foi localizado na fase administrativa (fls. 111). Interrogado em Juízo, negou os fatos. Nunca viu o réu Tiago na vida. Pois bem.

Do conjunto probatório amalhado aos autos restou devidamente comprovado que os acusados FÁBIO JÚNIOR MOREIRA DE ASSIS e TIAGO RICARDO DOS SANTOS, agindo em concurso e com identidade de propósitos, furtaram a motocicleta Honda CG 125 Titan ES, placa HRX 6409- Dracena/SP, pertencente a Rodrigo Santiago da Silva. As provas constantes dos autos, corroboradas com a versão das testemunhas, formam um conjunto coeso e concatenado, indicando os acusados como autores do furto.

Nesse sentido:

FURTO QUALIFICADO TENTADO – Provas suficientes à certeza da participação do apelante na subtração – Validade da fala da vítima e policiais – Versão exculpatória isolada nos autos – Ausência de ofensa ao art. 155, CPP – Bem reconhecida a prática de furto qualificado pelo concurso de agentes – Relato judicial da vítima que não indica grave ameaça ou violência contra a pessoa – In dubio pro reo – Manutenção da condenação como lançada no piso – Circunstâncias e consequências delitivas que não ensejam a exasperação da pena-base – Reconhecimento da tentativa e participação de menor importância não combatido pela I. Promotoria de Justiça, sequer a substituição da pena por apenas uma restritiva de liberdade, assim mantidos porque favorável ao réu – Regime aberto suficiente diante da primariedade e montante da pena – Descabimento de isenção das custas processuais – Recursos defensivo e ministerial desprovidos, com retificação de erro material em relação ao montante da pena de multa (voto nº 46003). (TJSP; Apelação Criminal 0009966-75.2015.8.26.0223; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/04/2022; Data de Registro: 08/04/2022).

Apelação criminal. Furto. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. (TJSP; Apelação Criminal 1500447-76.2021.8.26.0583; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2022; Data de Registro: 29/03/2022).

Apelação – Furto simples – Provas suficientes à condenação – Imagens da ação criminosa captadas pelo sistema de monitoramento do local – Consistente depoimento do representante da vítima – Confissão do réu em Juízo – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta que não pode ser considerada irrelevante – Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desprezo pelo patrimônio alheio – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal, com fundamento nos maus antecedentes – Aumento de 1/6 por conta da circunstância agravante da reincidência – Regime inicial semiaberto mantido – Maus antecedentes e reincidência do réu a obstarem a concessão de benesses – Recurso de apelação desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0002795-59.2014.8.26.0625; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020).

Não merece amparo à aplicação do princípio da insignificância ao presente caso, uma vez que referido princípio não pode ser aplicado de maneira indiscriminada, sob pena de incentivo ao cometimento de delitos de pequena monta.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância, a saber:

(i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) a

inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 19/10/2004).

No presente caso, não se pode considerar que a lesão jurídica provocada é inexpressiva. Além disso, ponderando-se a condição socioeconômica da população em geral deste município ao valor do bem subtraído, a conduta imputada aos réus reveste-se de significativa responsabilidade social. Deve-se considerar, ainda, a sensação de intranquilidade que essa espécie de conduta causa em cidades pequenas, tanto que a própria população rechaça a conduta acionando a polícia.

Não há que se falar em furto de uso já que o réu não devolveu a motocicleta ou, sequer demonstrou que tinha intenção de devolvê-la ao proprietário.

Como bem demonstrado nos autos, após a subtração da motocicleta, o veículo não apenas saiu da esfera de vigilância de seu proprietário, como somente foi recuperada posteriormente, em via pública, pelos policiais militares.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E Tráfico ilícito de DROGAS (desclassificado para art. 28 da Lei de Drogas) – Recurso da Justiça Pública - Pretendido o afastamento da desclassificação e a condenação por violação ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fixação do regime inicial fechado – Admissibilidade – Policiais ouvidos relataram ser o réu pessoa conhecida dos meios policiais pelo envolvimento com o comércio ilícito de entorpecente, bem como ter ele confessado a traficância informalmente – Depoimentos que se revestem de fé-pública – Ausência de interesse em prejudicar o acusado – Conjunto probatório suficientemente robusto a comprovar o delito de Tráfico de drogas – Dosimetria – Quantidade (28 porções, com peso bruto de 16g) e natureza do entorpecente apreendido (crack) que autorizam a elevação da sanção inicial – Inteligência do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, que deve preponderar sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal – Impossibilidade de aplicação do redutor a que alude o §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 ante o envolvimento anterior do réu em atos infracionais equiparados ao tráfico – Circunstância hábil a afastar a aplicação da minorante, nos termos da atual jurisprudência dominante do Colendo STJ – Precedentes – Regime fechado que se afigura o único possível – Recurso provido. Recurso da Defesa – Pretendido o reconhecimento do "furto de uso", com a consequente absolvição – Inadmissibilidade – Crime patrimonial inquestionável nos autos – Nenhum indício de que o réu tivesse a intenção de devolver a motocicleta para a proprietária – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500508-82.2021.8.26.0664; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Votuporanga - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021). Grifo nosso.

Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Autoria e materialidade delitiva bem comprovadas. Pedido de reconhecimento da atipicidade da conduta por caracterizar furto de uso afastado. Defesa que não se desincumbiu do ônus de prova a falta de dolo de subtrair a motocicleta da vítima. Condenação mantida.

Dosimetria. Correção de erro material na fixação da pena-multa da corré BRUNA.

Afastado o aumento da pena-base do corréu LINDOMAR, decorrente dos maus antecedentes pelo reconhecimento do decurso do período depurador. Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0001392-34.2016.8.26.0189; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Fernandópolis - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data de Registro: 30/04/2019)

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, terem os acusados TIAGO RICARDO DOS SANTOS, vulgo "Tiaguinho" e FÁBIO JÚNIOR MOREIRA DE ASSIS, vulgo "Pesçoço", realizado o furto qualificado pelo concurso de pessoas, nos termos do disposto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, pelo que se impõe a correlata condenação.

Dito isso, passo à dosimetria da pena.

a) TIAGO RICARDO DOS SANTOS, vulgo "Tiaguinho"

Artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Consta dos autos informações sobre maus antecedentes (Processo nº 0009535-51.2011.8.26.0168 – fls. 144/145; Processo nº 0003458-55.2013.8.26.0168 – fls. 139/140; Processo nº 0008606-13.2014.8.26.0168 – fls. 142). Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente. O comportamento da vítima em nada influenciou para o cometimento do delito.

Deste modo, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, constato a presença da atenuante da confissão e a agravante da reincidência (Processo nº 0001531-24.2015.8.26.0996 – fls. 138; Processo nº 0002544-83.2016.8.26.0168 – fls. 138/139; Processo nº 0002832-06.2015.8.26.0996 – fls. 139; Processo nº 0006526-12.2017.8.26.0996 – fls. 146). Assim, compenso uma reincidência com a atenuante da confissão e, em razão das outras reincidências, elevo a pena em 1/4, fixando-a em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

No mais, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, fixo a pena final, corporal e pecuniária, em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Não há notícias da condição econômica do réu. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, em conformidade com a Súmula 269 do STJ.

Em razão da reincidência, fica prejudicada a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

b) FÁBIO JÚNIOR MOREIRA DE ASSIS, vulgo “Pescoço”

Artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar, igualmente não possuindo antecedentes criminais. Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente, o mesmo se dando com as circunstâncias. O comportamento da vítima em nada influenciou para o cometimento do delito.

Deste modo, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, constato a presença da agravante da reincidência (0008681-57.2011.8.26.0168 – fls. 163), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

No mais, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, fixo a pena final, corporal e pecuniária, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Não há notícias da condição econômica do réu. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, em conformidade com a Súmula 269 do STJ.

Em razão da reincidência, fica prejudicada a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR os réus:

a) TIAGO RICARDO DOS SANTOS, vulgo “Tiaguinho”, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo

vigente ao tempo do fato delituoso.

b) FÁBIO JÚNIOR MOREIRA DE ASSIS, vulgo "Pescoço", qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Concedo aos sentenciados o direito de recorrer em liberdade, salvo se estiverem presos por outro processo.

Após o trânsito em julgado dessa decisão:

- Notifiquem-se os réus para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, consoante o artigo 50, caput, do Código Penal;

- Comunique-se à Justiça Eleitoral o desfecho dessa decisão para os efeitos do artigo 15, III da Constituição Federal;

- Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Custas na forma da lei.

Honorários na forma do convênio.

Observadas estas formalidades, ao arquivo.

P.R.I.C.

Dracena, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA